



小林製薬 – Mold Grows In A Culture

2026年3月

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」という。)が信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、公の発言(書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わないものとする)や本ウェブサイトを通じて、その考えや意見を表明し、または他の株主と対話するためのその他の行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

オアシスは、定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行議案、並びに小林章浩氏及び片江善郎氏の選任議案に対して反対票を投じるよう要請します

小林製薬の提案

監査等委員会設置会社への移行

小林章浩氏の取締役への選任

片江善郎氏の取締役への選任

オアシスの見解

- オアシス、一般的には監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社への移行による、執行と監督の分離については賛成であるものの、小林製薬に関しては下記の点が課題であり、創業家による会社の支配が助長される可能性があるため反対の立場である
 - 監査等委員会設置会社においては、一定の条件が課されているものの、重要な業務執行上の意思決定を業務執行取締役委任できるとされている
 - 小林製薬のような、創業家出身者が取締役および特別顧問に据えられている会社においては、むしろ会社側の意向である脱創業家経営に反して、創業家の影響力が、執行の権限移譲により強固になる恐れがある
 - これは、紅麴事件の一因である創業家の復権を意味する
-
- 小林製薬は創業家からの脱却を目指すとしつつも、小林一雅氏の特別顧問への登用や、小林章浩氏の取締役への推薦を行っており、言行不一致である
 - また、小林章浩氏の取締役への登用に関して、当初株主に対して補償対応に専任する旨の説明があったものの、実態としては報酬委員会の委員を務めるなど、その他の業務も行っている
 - 取締役補償担当でありながら、公の場に姿を現すことはなく、説明責任からも逃れている
 - 過去1年超にわたり小林製薬は被害者への補償対応を行っており、業務フローが確立されているため、同氏が不在であっても補償対応に実質的に問題はない
-
- 片江氏は、紅麴事件発生前の招集通知にて、「危機管理やコンプライアンスに関して高い見識」を有しているとの説明文があったものの、その知見を特段活用することなく、本件における被害の拡大を招いた
 - 2025年3月の定時株主総会においては小林製薬は同氏の推薦理由として、「本事案の発生前後の経緯を知る人材として、経営に関与いただくため」としている
 - オアシスは、2025年12月期において、紅麴事件の前後の経緯を含めた、業務の引継ぎは完了していると考えており、小林製薬のガバナンス不全の一因であった同氏を引き続き登用する必要はないと考えている



推奨される投票行動

反対

1. 小林製薬の意見に対するオアシスの見解

2. 小林製薬の継続的なガバナンス不全の詳細

監査等委員会設置会社は業務執行取締役への業務執行の決定の大幅な委任が可能であり、 小林製薬においては創業家の影響力を強める、脱創業家依存経営に逆行する恐れがある

監査役会設置会社

- 取締役・監査役は株主総会で選任され、業務執行を行う代表取締役、業務執行取締役は、取締役会で取締役の中から選定
- 会議体としての取締役会と、取締役会のメンバーである個々の取締役がそれぞれ業務執行取締役を監視・監督する義務を負う
- 監査役会設置会社では、重要な業務執行の決定については必ず取締役会で決定しなければならず、個々の取締役に委任することはできない
- 監査役会設置会社における個々の監査役は、取締役の職務執行を監査する監査機関である（監査役の独任制）
- また、監査役会設置会社では、必ず常勤監査役が設置され、監査役会の社内情報収集能力が高い

監査等委員会設置会社

- 取締役会に加え、取締役である監査等委員によって構成される監査等委員会を設置し、監査役・監査役会は設置しない
- 監査等委員を含む取締役と会計監査人は株主総会で選任され、監査等委員になる取締役は、監査等委員にならない取締役と区別して選任される
- 業務執行を行う代表取締役・業務執行取締役は、取締役会で監査等委員でない取締役の中から選定される
- 原則として、取締役会が重要な業務執行の決定を行うとされているものの、取締役会の過半数が社外取締役の場合、又は定款の定めを置いた場合には、重要な業務執行の決定を業務執行取締役に委任できるとされており、業務執行の決定の大幅な委任が可能
- 監査等委員会設置会社においては、監査等委員会が、内部統制システムの運用状況をモニタリングすることを通し組織的に監査が行われ、常勤監査等委員の設置も必須ではない
- 上記のような監査形態は、前提となる内部統制システムに不全があると、監査等委員会による監査も不十分なものになる恐れがある

オアシスは、小林製薬が小林章浩氏を取締役候補者として株主総会に付議するとの決定を撤回し、
且つ執行役員として登用しないことを確約するのであれば当該議案に賛成する予定です

他社の監査等委員会設置会社への移行事例においても、執行への権限移譲を志向しており、小林製薬においても創業家への権限が強化される恐れがある

トヨタ自動車

「取締役会を構成する社内・社外のメンバーが役職にとらわれずに参加者全員で議論を行い、取締役会の更なる活性化を図るとともに、執行への権限委譲による更なる意思決定の迅速化と、取締役会によるモニタリング機能の強化」

JXTGホールディングス株式会社

「当社は、取締役会の経営機能（経営の基本方針の審議・決定）および監督機能の一層の強化ならびに業務執行の機動性の更なる向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。本移行によって、当社は、「経営・監督と業務執行の分離」を推進し、コーポレートガバナンスをさらに充実させるべく努めてまいります。」

東京海上ホールディングス株式会社

「取締役会からグループCEOを中心とした執行に大幅な権限委譲を行い、描かれた中長期戦略に基づき、執行の主体性を原動力とした、迅速な事業運営を加速します」

古河電気工業株式会社

「本体制のもと、取締役会が業務執行の決定を広く経営陣に権限委譲し、当社としての意思決定のより一層の迅速化を図るとともに業務執行力の強化を推進」

真に独立した役員の選任に否定的であることから明らかなとおり、小林製薬は創業家の意向に反対する可能性がある役員の登用に引き続き後ろ向きである

小林製薬の意見

- 監査等委員会設置会社に移行した場合は監査役は廃止され、監査役も全員退任することとなるため、仮に本議案が原案どおり承認可決されたとしても、本定時株主総会終結後に、川口均氏が当社の監査役を務めることはない。
- 監査・監督機能の充実に向けて、監査等委員である取締役候補者の人選も行い、本定時株主総会において、監査等委員である取締役として、毛利正人氏、片江善郎氏及び松本真輔氏を候補者として推薦
- 小林製薬において、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、監査等委員会設置会社に移行することが適切であるとの判断
- この移行により、経営の監督機能と執行機能を明確に分離し、取締役会では中長期的な経営戦略や重大リスクへの対応等の審議を深化させることで、取締役会による監督機能を一層強化すること等を企図



オアシスの見解

- オアシスは、小林製薬に対して株主提案を1月19日に提出しており、今回の監査等委員会設置会社への移行議案は、オアシスの提案を妨害する目的で上程している可能性がある
- 定款変更議案が可決されることを前提とした意見であり、定款変更議案が否決される可能性がある中で、あたかも当該議案が無意味であるような印象操作を行っている
- また、小林製薬はオアシスが提案する川口均社外監査役候補と一度も面談することなく人事案を決定しており、昨年同様、幅広い意見に耳を傾けない姿勢を続けている
- 社外取締役である毛利正人氏、松本真輔氏、楠本美砂氏、門川俊明氏は公の場で株主と対話を行ったことはなく、この1年でどのように小林製薬のガバナンス向上に貢献したのか一切不明である
- 一般的には監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社への移行による、執行と監督の分離については賛成であるものの、小林製薬では創業家出身者が取締役および特別顧問に就任しており、むしろ創業家の影響力を強め、脱創業家依存経営に逆行する恐れがある
- なお、小林製薬の現任の監査役が全員退任する人事案からも、小林製薬は、オアシスが有していた監査役会の機能不全の認識を間接的に認めたと考えられる

オアシスの定款変更議案(「取締役会の招集権者および議長」条項の変更)への小林製薬の反対理由は極めて非合理的である

小林製薬の意見



- 小林製薬の2025年定時株主総会を経て大幅に刷新され、社外取締役が過半数を占める取締役会の下で、大田嘉仁取締役会長を取締役会議長として選定した
- 大田取締役会長は、2025 年定時株主総会で新たに取締役に選任され、企業風土の変革に向けて、社外からの新たな視点も入れつつ、信頼回復や再発防止、経営改善に取り組むべく、企業風土改革の実績のある経営経験者として社外から招聘
- 取締役会による監督機能の強化を図るためには、相応の経営経験や実績・知見のほか、社外からの視点も有しつつ、業務執行にも一定の関与をする立場にある大田取締役会長を取締役会議長とすることが最善であると判断し、上記のとおり取締役会議長の選定に至った
- 大田取締役会長は、長年にわたる他社での経営者としての豊富な経験や幅広い見識を踏まえ、また、経営会議に参加する等して業務執行に関与する立場であることも活かして、取締役会議長としてリーダーシップを発揮し、適切に取締役会の運営を行ってきた
- 本議案は、取締役会議長の資格を社外取締役に限定することを求めるものであり、仮に本議案が承認可決された場合には、大田取締役会長のように社外取締役でない取締役は、取締役会議長を務めることができなくなる

オアシスの見解

- そもそも本議案は2024年9月17日付プレスリリース「再発防止策の策定に関するお知らせ」にて記載された、コーポレート・ガバナンスの抜本的改革のアクションとして、2025年定時株主総会において小林製薬自らが上程していた議案である
- 本議案の目的は、「社外取締役」による業務執行取締役の監督の強化にあり、社外から招聘した社内取締役であっても、業務執行に従事することにより、客観性を失う恐れがあり、内部統制システムやリスクマネジメントシステムの実効性の監督には不適任である
- 再発防止策の提言を実施することもなく、1年の経過とともに意見を翻した事実を鑑みるに、現取締役会は当時から本議案に反対していた小林章浩氏の影響を多大に受けていると考えられる
- 本議案は大田取締役の取締役としての登用を否定するものではなく、本議案が可決された後も社内取締役としてその職務を全うすることが可能である

1. 小林製薬の意見に対するオアシスの見解

2. 小林製薬の継続的なガバナンス不全の詳細

2025年に生産開始予定であった仙台新工場においても、品質管理体制の不備により操業の遅れが発生し、多大な減損損失を計上

会社名 小林製薬株式会社
代表者 代表取締役社長 豊田 賀一
コード番号 4967 東証プライム

特別損失（減損損失）の計上、通期業績予想の修正、 および個別業績予想の前期実績との差異に関するお知らせ

当社は、保有する固定資産について収益性の評価を行いました結果、2025年12月期（2025年1月1日～2025年12月31日）において、下記のとおり特別損失（減損損失）を計上することといたしました。これに伴い、最近の業績動向および当該特別損失の計上を踏まえ、2025年2月10日に公表した通期業績予想を修正しましたので、お知らせいたします。また、当社は個別業績予想を開示しておりませんが、個別決算においても前期実績値との間に差異が生じる見込みとなりましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 特別損失（減損損失）の計上

当社は2025年12月期において、以下の通り固定資産の減損損失（14,645百万円）を計上いたします。

その内訳は、宮城県黒川郡大和町に建設中の医薬品工場（以下、「仙台新工場」といいます）につき13,437百万円、およびタイ王国の現地法人KOBAYASHI Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.（以下、「タイ製造子会社」といいます）にて建設中の工場（以下、「タイ工場」といいます）につき1,207百万円となります。

(1) 仙台新工場について

仙台新工場は、「全世界に供給可能な医薬品工場」をコンセプトとし、2025年の生産開始を予定しておりましたが、各国が定める医薬品製造に関するガイドラインの適合に必要な検証準備、ならびに品質管理体制の強化に、当初の想定以上の期間と費用を要する見込みとなっております。加えて、主に中国大陸での医薬品の本格的な市場展開までには当初の想定以上の期間を要する見込みとなり、販売計画を見直しました。その結果、仙台新工場に今後の収益性の低下が認められることから、13,437百万円を特別損失として計上いたします。

(2) タイ工場について

タイ工場を運営するタイ製造子会社は、「熱さまシート」の生産能力増強および東南アジア地域における地産地消による安定供給体制の構築を目的として、2023年11月7日付の取締役会決議に基づき2024年1月19日に設立いたしました。当初は同工場の生産開始を2025年に予定しておりましたが、品質管理・安定生産体制の構築に、当初の想定以上の期間を要する見込みとなりました。その結果、タイ工場に今後の収益性の低下が認められることから、1,207百万円を特別損失として計上いたします。

オアシスの懸念

- 小林製薬は、2026年2月3日にプレスリリースを発表し、**投資規模255億円(2024年12月時点)の仙台新工場の、約134億円(投資規模の52%)の減損を発表**
- これは、**紅麹事件発生前の同社の税引前当期純利益の約50%の水準に上る大規模な減損**であり、当時意思決定を行った小林章浩氏の計画の甘さを露呈するものである
- 当該工場は当初より医薬品の製造を想定していたにも関わらず、各国が定める医薬品製造に関するガイドラインへの適用に遅れるなど、**当初から小林製薬における品質管理体制への意識が低かったことを示唆している**
- また、仙台新工場は2025年に生産開始予定であったにも関わらず、2024年12月時点では、2027年3月竣工に修正されている。しかし、**決算説明会等の公の場では一切品質管理体制の遅れや、生産開始予定が遅れることについて触れられていなかった**

小林章浩氏及び小林製薬はオアシスに対して差別的な扱いを継続しており、小林章浩氏はオアシスとの直接の対話を恐れ避けている

小林章浩氏及び小林製薬の オアシスに対する差別的な扱い



オアシスは、小林製薬の筆頭株主であるにも関わらず、他の株主が参加している少なくとも下記のイベントへ招待されていない

① 2026年1月19日に開催された、小林章浩氏をメインスピーカーとする、紅麴事件での被害者に対する補償対応の現状についての報告イベント

② 2026年1月8日に開催された新商品発表会



オアシスの懸念

- 小林章浩氏及び小林製薬は、他の株主が参加している小林製薬主催の複数のイベントに筆頭株主であるオアシスを招待せず、不当な差別的扱いをしている
- 補償対応報告イベントにおいて小林章浩氏は、小林製薬の取締役らが掲げる「脱創業家」に対して懐疑的、批判的である旨の発言を行ったとされる
- 発言の内容としては、「脱創業家」は世論への忖度で発信されたにすぎないこと、事実検証委員会は創業家による経営が紅麴事件の原因であると明示していないこと、という趣旨であったとされ、紅麴事件の責任と向き合っていない姿勢が明らかとなった
- そのような責任逃れの発言を行ったとされ、複数年にわたり特定の株主に対して差別的な扱いを継続し、オアシスからの対話の要求に誠実に対応しない小林章浩氏の経営者としての能力及び資質にオアシスは懐疑的である
- オアシスは、現在小林製薬に対して当該イベントにおいて株主に対して差別的な取り扱いをした背景、及び、議事録等の開示を求めている

小林製薬の特定株主に対する差別的な扱いは会社法、及びコーポレートガバナンス・コード違反の可能性がある

会社法 第109条

(株主の平等)

第百九条第一項 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

コーポレートガバナンス・コード

基本原則 1:【株主の権利・平等性の確保】

上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。

また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。

少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。